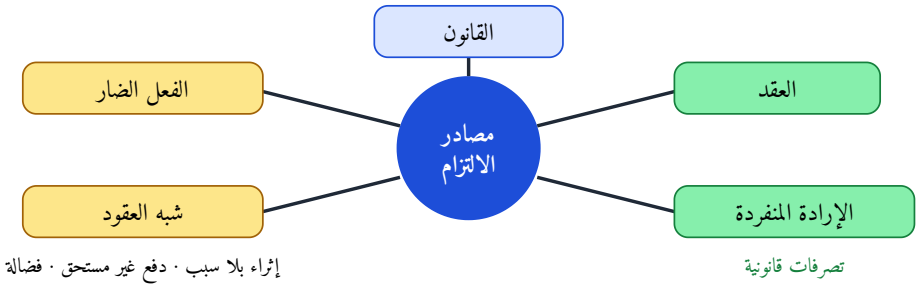
2 ثانوي · القانون · تسيير واقتصاد · الوحدة 3: نظرية الالتزام · الدرس 1

مصادر الالتزام

الهدف: أن تعرّف الالتزام وعناصره، وتحدد مصدر أي التزام انطلاقاً من وضعية عملية.

الفكرة في سطرين: الالتزام رابطة قانونية بين دائن ومدين، يلتزم بمقتضاها المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. ولكل التزام سبب منشئ هو مصدره.



الشكل 1: مصادر الالتزام: تصرفات قانونية (يمين) ووقائع قانونية (يسار).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الالتزام:** رابطة بين **دائن** له حق المطالبة و**مدين** عليه الأداء، ومحله إعطاء أو عمل أو امتناع.
2. **القانون:** مصدر مباشر لبعض الالتزامات، كالنفقة بين الأقارب ودفع الضريبة.
3. **العقد:** توافق إرادتين على إنشاء التزام، وهو أهم المصادر.
4. **الإرادة المنفردة:** التزام بإرادة شخص واحد، كالوعد بجائزة لمن يقوم بعمل معيّن.
5. **الفعل الضار** (العمل غير المشروع): كل خطأ يسبب ضرراً للغير يُلزم مرتكبه بالتعويض.
6. **شبه العقود:** أفعال نافعة تُلزم قانوناً: الإثراء بلا سبب، الدفع غير المستحق، الفضالة.
7. **التصرف القانوني والواقعة القانونية:** العقد والإرادة المنفردة تصرفات تتجه فيها الإرادة إلى إحداث الأثر، أما الفعل الضار وشبه العقود فوقائع يرتّب عليها القانون الأثر ولو لم تتجه إليه الإرادة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نشر شخص إعلاناً بمكافأة لمن يجد حقيبته الضائعة. **الحل:** مصدر الالتزام الإرادة المنفردة.
2. دفع زبون فاتورة مرتين بالخطأ. **الحل:** دفع غير مستحق (شبه عقد) يُلزم التاجر بالرد.
3. كسر لاعب زجاج نافذة جاره بالكرة. **الحل:** فعل ضار يُلزمه بالتعويض.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **الإرادة المنفردة** (طرف واحد) و**العقد** (إرادتان متطابقتان).
- عدّ الفضالة عقداً، هي شبه عقد لأنه لا يوجد اتفاق مسبق.
- نسيان القانون بوصفه مصدراً مباشراً للالتزام.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- التزام = دائن + مدين + محل.
- المصادر: قانون، عقد، إرادة منفردة، فعل ضار، شبه عقود.
- شبه العقود: إثراء بلا سبب، دفع غير مستحق، فضالة.
- حدّد المصدر بالسؤال: هل يوجد اتفاق؟ إرادة واحدة؟ خطأ؟

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com

madrasadz.com مدرسة ديزاد